

《【문제3】중간확인 소에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 중간확인 소의 의의, 요건, 절차, 효력

I. 중간확인 소의 의의

- 중간확인 소란 소송계속 중 본래의 청구(주청구)의 판단의 전제가 되는 법률관계의 존부에 관하여 다툼이 있는 경우, 당해 소송절차를 이용하여 그 법률관계의 확정을 구하는 소를 말한다.("민사소송법 제264조") 이는 판결의 이유 중에서만 판단되는 선결적 법률관계에 대하여 기판력을 부여함으로써 동일한 쟁점에 대한 반복된 소송을 방지하고 분쟁을 일거에 해결하기 위한 제도이다. 통상적인 소의 추가적 병합의 일종이지만, 기존의 증거자료를 그대로 활용할 수 있다는 점에서 소송경제에 부합한다.

II. 중간확인 소의 요건

1. 선결적 법률관계의 존재

- 중간확인 소의 대상은 주청구의 판단의 전제가 되는 법률관계여야 한다.

(1) 법률관계의 의미

- 권리나 의무 또는 법률상의 지위를 의미하며, 단순한 사실관계나 증거의 존부는 대상이 될 수 없다. 예를 들어 소유권이전등기청구소송에서 그 전제가 되는 매매계약의 유효 여부나 소유권 자체의 존부가 이에 해당한다.

(2) 선결성

- 본래의 청구가 인용되거나 기각되는 데 있어 반드시 그 존부가 확정되어야 하는 관계에 있어야 한다. 주청구의 인용 여부와 무관한 별개의 법률관계는 중간확인 소의 대상이 될 수 없다.

2. 상대방의 다툼이 있을 것

- 선결적 법률관계에 대하여 당사자 사이에 다툼이 있어야 한다. 상대방이 이를 인정하여 자백이 성립한 경우에는 확인의 이익이 없으므로 중간확인 소를 제기할 수 없다.

3. 주청구가 소송계속 중일 것

- 주청구가 사실심에 계속 중이어야 한다. 주청구가 취하되거나 각하되어 소송계속이 소멸하면 중간확인 소도 부적법하게 된다. 다만, 항소심에서도 선결적 법률관계의 확정이 필요하다면 제기할 수 있다.

4. 동종의 소송절차와 관할

- 중간확인 소는 본래의 소송과 동종의 소송절차에 따라야 하며, 전속관할에 위반되지 않아야 한다.

III. 중간확인 소의 절차

1. 제기의 방식

- 중간확인 소는 소의 변경에 관한 규정을 준용하므로 서면으로 제기함이 원칙이다.("민사소송법 제264조 제2항") 다만, 변론기일에서 말로 제기하는 것도 가능하며 이 경우에는 조서에 기재하여야 한다.

2. 제기 시기

- 사실심의 변론종결 전까지 제기할 수 있다. 상고심에서는 새로운 사실인정을 할 수 없으므로 중간확인 소를 제기하는 것이 허용되지 않는다.

IV. 중간확인 소의 효력

1. 심판의 방법

- 법원은 주청구와 중간확인 소를 병합하여 심리하여야 한다. 중간확인 소는 주청구와 별개의 소송물이지만 절차적으로는 병합된 소송으로 취급된다.

2. 판결의 형태

(1) 전부 판결

- 법원은 원칙적으로 주청구와 중간확인 소의 청구에 대하여 하나의 전부 판결을 내려야 한다.

(2) 중간판결과의 구별

- 법원이 선결적 법률관계에 대하여 중간판결을 내릴 수도 있으나, 이는 당해 소송 내부에서 법원을 구속할 뿐 기판력이 발생하지 않는다. 반면 중간확인 소에 의한 판결은 종국판결로서 기판력이 발생한다.

3. 기판력의 발생

- 중간확인 소에 대한 판결이 확정되면 그 선결적 법률관계의 존부에 대하여 기판력이 발생한다. 따라서 추후 별개의 소송에서 동일한 선결적 법률관계가 다시 문제 될 경우 당사자는 이에 반하는 주장을 할 수 없으며 법원도 이에 저촉되는 판결을 할 수 없다.

V. 결론

- 중간확인 소는 판결 이유 속의 판단에 불과했던 선결적 법률관계를 주문에 표시함으로써 기판력을 확장시키는 기능을 한다. 이는 당사자 간의 분쟁을 근본적으로 해결하고 법적 안정성을 높이는 데 크게 기여한다. 특히 복잡한 권리관계가 얽힌 현대 소송에서 동일한 원인에 기한 후속 소송을 예방한다는 점에서 그 실익이 크다. 법원은 중간확인 소의 요건인 선결성을 엄격히 심사하되, 제도의 취지에 비추어 당사자가 효율적으로 분쟁을 종결시킬 수 있도록 절차를 운영하여야 한다.